

0001334-67.2017.8.26.0586

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 037/2017 - 2ª Seccional - Sul

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marino Gomes da Rocha

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

Marino Gomes da Rocha, qualificado nos autos, juntamente com outros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001334-67.2017.8.26.0586 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001334-67.2017.8.26.0586

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 037/2017 - 2ª Seccional - Sul

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marino Gomes da Rocha

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

Marino Gomes da Rocha, qualificado nos autos, juntamente com outros réus, foi denunciado como incurso no artigo 33 caput c.c. art. 40, inc V ambos da lei 11343/06 e no artigo 35, caput, c.c. art. 40, inc V ambos da lei 11343/06.

Devidamente processado o feito, sobreveio Sentença (fls. 887/900), condenando o réu a pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, além de absolver os outros réus. Interposto recurso de apelação, a 15ª Câmara de Direito Criminal do TJSP negou provimento ao recurso (1022/1031), mantendo integralmente a Sentença, e transitando em julgado aos 27/01/2020 (fls. 1036).

Por fim, sobreveio notícia do falecimento do réu Marino (fls. 1041), e devidamente comprovado pela certidão de óbito juntada às folhas 1042/1043.

É o sucinto relatório.

Decido.

Desnecessário o prosseguimento do feito em relação ao sentenciado face o comprovado falecimento, certo que o documento juntado as fls. 1042/1043 atende ao disposto no art. 62 do Código de Processo Penal, pelo que a extinção da punibilidade é medida de rigor.

Posto isso, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, JULGO EXTINTA a punibilidade de Marino Gomes da Rocha, qualificado nos autos, em razão do seu comprovado óbito.

Diante da presente decisão, custas não são devidas. Realizem-se os registros e comunicações necessárias.

Comunique-se a VEC/DEECRIM que processa a guia provisória.

Ciência ao MP.

Intime-se.

Sao Roque, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA